

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7114/2538

บริษัท แอร์ฟิลด์ จำกัด
นาย บำรุง แซ่ตั้ง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142

เมื่อจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การประเด็นข้อพิพาทคงเกิดจากข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาตามฟ้องโจทก์ว่าจำเลยทำสัญญาเช่าพื้นที่พิพาทจากโจทก์และประพฤติดัดสัญญาหรือไม่ไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่าสัญญาเช่าระหว่างบริษัทอ.กับส.สิ้นสุดลงแล้วหรือไม่และผู้ใดเป็นเจ้าของพื้นที่แท้จริงของจำเลยอันจะทำให้จำเลยไม่ต้องชำระค่าเช่าแก่โจทก์แม้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวมาก็เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นข้อพิพาทเป็นการมิชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2533 จำเลยได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ชั้นที่ 2 บริเวณราวกันตกด้านทิศเหนือ รวมเนื้อที่ 1.4 ตารางเมตร ซึ่งโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์ จำเลยตกลงเช่าจากโจทก์มีกำหนด 2 ปี ชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน เดือนละ 20,000 บาทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2534 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2535 จำเลยได้ชำระค่าเช่าแก่โจทก์ตามสัญญาตั้งแต่เริ่มแรกตลอดมาจนถึงเดือนเมษายน 2534 ต่อจากนั้นจำเลยไม่ชำระค่าเช่าให้แก่โจทก์อันเป็นการประพฤติดัดสัญญา โจทก์จึงบอกเลิกสัญญาเช่าและให้จำเลยขน

ย้ายทรัพย์สินกับบริวารออกจากที่เช่า จำเลยรับหนังสือบอกกล่าวแล้วเพิกเฉย สัญญาเช่าเป็นอันเลิกกันตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2534 การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ต้องรับผิดชอบใช้เงินค่าเช่าที่ค้างชำระตั้งแต่เดือนเมษายน 2534 ถึงวันบอกเลิกการเช่าเป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2534 ถึงวันฟ้องคิดเป็นดอกเบี้ย 979 บาทและคิดค่าเสียหายเดือนละ 30,000 บาท นับแต่วันเลิกสัญญาเช่าถึงวันฟ้องคิดเป็นค่าเสียหาย 60,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยใช้เงินค่าเช่าที่ค้างจำนวน 100,979 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 60,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากสถานที่เช่าและห้ามจำเลยกับบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานที่เช่าอีกต่อไป กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือน เดือนละ 30,000 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากสถานที่เช่าแล้ว

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่เช่าตามฟ้อง ห้ามจำเลยกับบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่เช่าต่อไปให้จำเลยใช้หนี้จำนวน 140,979 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 20,000 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่เช่า

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าบริษัทเอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์แอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดเป็นเจ้าของอาคารมานูญครอง เซ็นเตอร์ และบริษัทได้ให้นางสาวสุวิณี สีนุญเรือง เช่าพื้นที่บนชั้น 2 ของอาคาร เฉพาะด้านทิศเหนือบริเวณตรงราวกันตก มีกำหนดเวลาเช่า 15 ปีนางสาวสุวิณีนำ พื้นที่ดังกล่าวให้นายสมพงษ์ ชีวะเจริญชัยเช่าช่วงมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 ถึงวันที่31 ธันวาคม 2535 ตามสัญญาเช่าเอกสารหมายเลข 8 นายสมพงษ์แบ่งเนื้อที่ออกเป็น 2 ส่วน โดยใช้เป็นที่ประกอบกิจการค้าของตนเองส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งคือพื้นที่พิพาทอยู่ด้านทิศเหนือของราวกันตกความยาว 2 เมตร ลึก 0.70 เมตร รวมเนื้อที่ 1.4 ตารางเมตรให้โจทก์เช่าช่วงมีกำหนดอายุการเช่า 2 ปี ตามสัญญาเช่าเอกสารหมายเลข 9 โจทก์นำพื้นที่พิพาทให้จำเลยเช่ามีกำหนดอายุการเช่า 2 ปี คิดค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท ตามสัญญาเช่าเอกสารหมายเลข 2 จำเลยเช่าครอบครองพื้นที่พิพาทและชำระค่าเช่าให้แก่โจทก์ทุกเดือนตลอดมา จนกระทั่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2534เป็นต้นมาจำเลยไม่ยอมชำระค่าเช่า โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยเพิกเฉยจึงบอกเลิกสัญญาเช่าแก่จำเลย ที่จำเลยฎีกาข้อแรกว่า โจทก์เป็นเพียงผู้เช่าช่วงจากนายสมพงษ์และนายสมพงษ์เช่าช่วงจากนางสาวสุวิณี เมื่อสัญญาเช่าระหว่างบริษัทเอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์แอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กับนางสาวสุวิณีสิ้นสุดลงแล้วโจทก์เป็นเพียงบริวารของนางสาวสุวิณี โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องและฎีกาข้อต่อมาว่า จำเลยไม่อาจหยั่งรู้ได้ว่าผู้ทรงสิทธิเหนือพื้นที่พิพาทคือผู้ใดเพราะทั้งโจทก์และบริษัท เอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์แอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดต่างอ้างว่าเป็นผู้มีสิทธิเหนือพื้นที่พิพาท จำเลยจึงนำค่าเช่าแต่ละเดือนไปวางที่สำนักงานทรัพย์สินกลาง กรมบังคับคดี โดยมีเงื่อนไขให้สำนักงานวางทรัพย์สินกลางจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ที่แท้จริงเมื่อศาลมีคำสั่งเป็นที่สุดว่า โจทก์หรือบริษัทเอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์แอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่า จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยผิดนัดต่อโจทก์นั้น เห็นว่าเมื่อ

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ประเด็นข้อพิพาทคงเกิดจากข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่ง
ข้อหาตามฟ้องโจทก์ว่า จำเลยทำสัญญาเช่าพื้นที่พิพาทจากโจทก์และประพฤติด
สัญญาหรือไม่ไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่าสัญญาเช่าระหว่างบริษัทเอ็ม บี เคพีหรือพีเพอร์
ตี้สแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กับนางสาวสุวิมลสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ และผู้ใดเป็น
เจ้าหนี้ที่แท้จริงของจำเลยอันจะทำให้จำเลยไม่ต้องชำระค่าเช่าแก่โจทก์ แม้ศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวมา ก็เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นข้อพิพาทเป็นการมิ
ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยคงมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยเพียงข้อเดียวซึ่งจำเลย
ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 20,000 บาท นั้นสูงเกิน
ไป เพราะตามสัญญาเช่าที่พิพาทที่จำเลยทำกับบริษัทเอ็ม บี เคพีหรือพีเพอร์ตี้สแอนด์
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของที่พิพาทตกลงเช่ากันเพียงเดือนละ 5,040 บาท
นั้น เห็นว่าตามสัญญาเช่าตามเอกสารหมายเลข จ.2 ที่จำเลยทำไว้กับโจทก์กำหนดค่าเช่า
เดือนละ 20,000 บาท และจำเลยได้ชำระค่าเช่าในอัตราดังกล่าวให้แก่โจทก์ตลอดมา
ทั้งค่าเช่าที่จำเลยนำไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี จำเลยก็นำไป
วางไว้เดือนละ 20,000 บาท ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าเสียหายเดือนละ 20,000
บาท จึงเหมาะสมแล้ว

พิพากษายืน

(สถิตย์ สิทธิลักษณ์-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ